

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת שמחה רוטמן
אוהד טל
משה סולומון

1414/25/פ

הצעת חוק השבת זכויות במקרקעין שנשללו ביהודה ושומרון לפני קום המדינה, התשפ"ג–2023

- מטרת החוק 1. מטרתו של חוק זה להסדיר את מעמדן של זכויות במקרקעין שנרכשו ביהודה ושומרון לפני קום המדינה ונשללו מבעליהן בשל הכיבוש הירדני.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "אזור" – כהגדרתו בחוק להארכת תקפן של תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז–1967¹, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק, מעת לעת;
- "בעל זכויות במקרקעין" – מי שהוכיח כי הוא רשום כבעל הזכויות במקרקעין, זכאי להירשם כבעל הזכויות במקרקעין או חליף של בעל זכויות כאמור;
- "חוק השבות" – חוק השבות, התש"י–1950²;
- "חליף" – יורש כמשמעותו בחוק הירושה, התשכ"ה–1965³, או רוכש בעסקת מקרקעין;
- "הממונה" – כהגדרתו בצו בדבר רכוש ממשלתי (יהודה והשומרון) (מס' 59), התשכ"ז–1967⁴;
- "מקרקעין" – מקרקעין כמשמעותם בחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969⁴, שנרכשו באזור לפני שנת 1948 על ידי אזרחי ישראל או מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות ומוחזקים על ידי הממונה כרכוש אויב.
- מקרקעין שהוקצו 3. בעלי זכויות במקרקעין שהוקצו על ידי הממונה לצד שלישי, יהיו זכאים

¹ ס"ח התשכ"ח, עמ' 20.

² ס"ח התש"י, עמ' 159.

³ ס"ח התשכ"ה, עמ' 63.

⁴ ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.

- על ידי הממונה לפיצוי בשיעור של 125% מערכם העדכני לפי שווי שוק כפי שיקבע השמאי הממשלתי, או לקרקע חלופית בשווי דומה ככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין, לפי בחירתו.
- מקרקעין שלא הוקצו על ידי הממונה 4. בעלי זכויות במקרקעין שלא הוקצו על ידי הממונה, יהיו זכאים לחכור את המקרקעין ללא מכרז בתשלום סמלי בלבד שייקבע על ידי הממונה.

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא מתן זכות לקבלת פיצויים או מתן אפשרות לקבלת זכות חכירה לאזרחי ישראל וזכאי שבות שרכשו זכויות במקרקעין לפני קום המדינה ביהודה ושומרון אשר קרקעותיהם נתפסו בידי השלטון הירדני, ומאז הם מוחזקים כ"רכוש אויב", תחילה על ידי השלטון הירדני, ולאחר מכן על ידי הממונה על הרכוש הממשלתי.

מדינת ישראל מחויבת מוסרית ומשפטית, בין השאר גם מכוח חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, להגנה על קניינו של האזרח. קנינם של אזרחי ישראל, רובם יהודים, שרכשו זכויות במקרקעין ביהודה ושומרון נשלל מהם בשל הגדרתם כ"אויב" הממלכה האשמית. חוק זה בא לתקן את העוול הקיים בכך שאזרחים אלה נחשבים עד היום כ"אויב" של הריבון בשטח, שהוא מפקד האזור מטעם צבא הגנה לישראל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)